

Задание №15

Вопрос №1

Условие:

Гражданин Иванов на сайте генератора изображений ввел запрос на получение картинки в виде звездного неба в стиле Ван Гога. Получив картинку по результатам генерации, гражданин Иванов дополнил картинку собственными доработками (частичными дорисовками). После этого он стал использовать ее на собственном интернет-сайте. Гражданин Сидоров, узнав об этой картинке и о том, что гражданин Иванов создал ее с использованием генератора изображений, скопировал указанную картинку и стал печатать ее на футболках. Последние предполагались к продаже Сидоровым.

Есть ли какие-либо права на картинку у гражданина Иванова? Может ли гражданин Иванов защитить свои права на картинку?

Ответ:

Данный кейс относится к числу дискуссионных в современном цифровом праве, поскольку российское законодательство не содержит прямого ответа на вопрос о правовом статусе результатов, созданных с использованием генеративных нейросетей. Ответ будет дан в два этапа: сначала анализ наличия прав у Иванова, затем анализ возможности их защиты.

Есть ли какие-либо права на картинку у гражданина Иванова?

Для ответа на этот вопрос необходимо разграничить две части изображения: первоначальный результат генерации (созданный нейросетью) и последующие доработки, внесённые Ивановым.

1. Права на результат генерации (первоначальная картинка)

В соответствии со статьёй 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации, автором результата интеллектуальной деятельности признаётся гражданин, творческим трудом которого создан этот результат. При этом не признаются авторами лица, не внёсшие личного творческого вклада в создание результата, в том числе лица, оказавшие только техническое содействие.

Исходя из данной нормы, а также сложившейся судебной практики и доктринальных подходов, результат, полностью сгенерированный нейросетью без творческого участия человека, ****не является объектом авторского права****. Это объясняется следующим:

- 1) Волевой акт человека ограничивается лишь вводом текстового запроса (промпта), что не тождественно творческому процессу создания произведения.
- 2) Нейросеть самостоятельно генерирует изображение на основе обученных данных, и конечный результат не может быть полностью предопределён человеком.
- 3) Отсутствует непосредственная связь между творческим замыслом человека и полученным изображением.

Следовательно, на первоначальную картинку, созданную генератором, у Иванова ****не возникает авторских прав****.

2. Права на доработки, внесённые Ивановым

Если доработки, внесённые Ивановым, являются результатом его собственного творческого труда (например, он дорисовывал элементы, изменял композицию, добавлял детали, корректировал цветовую гамму), то на эти доработки у него могут возникнуть авторские права.

Однако здесь возникает ряд существенных ограничений:

1) Объём прав Иванова ограничивается только теми элементами, которые он создал лично. Он не приобретает полных авторских прав на всё изображение в целом.

2) Если доработки являются несущественными (например, изменение яркости, контраста, незначительная цветокоррекция), суд или эксперт могут признать, что творческий вклад отсутствует, и тогда права на доработки также не возникают.

3) Для признания доработок объектом авторских прав Иванов должен доказать, что его вклад носил именно творческий, а не технический характер.

Таким образом, ****Иванов может иметь авторские права на ту часть изображения, которую он создал лично своими творческими усилиями****, но не на всё изображение в целом.

3. Договорные условия использования генератора

Существенным обстоятельством является содержание пользовательского соглашения (лицензионного договора) того сайта-генератора, который использовал Иванов. Возможны следующие варианты:

1) Платформа передаёт пользователю исключительные права на сгенерированные изображения. В этом случае Иванов может претендовать на права даже без учёта доработок.

2) Платформа предоставляет неисключительную лицензию с ограничениями (например, запрет на коммерческое использование).

3) Платформа оставляет все права за собой, предоставляя пользователю только право некоммерческого использования.

В пользовательском соглашении также могут содержаться положения о судьбе производных произведений (доработок). Без анализа конкретного соглашения дать окончательный ответ невозможно.

Может ли гражданин Иванов защитить свои права на картинку?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какие именно права и на какую часть изображения Иванов может подтвердить.

1. Защита прав на доработки (при существенном творческом вкладе)

Если Иванов сможет доказать, что его доработки являются самостоятельным творческим результатом, он вправе защищать свои права на эти доработки следующими способами:

1) Запретить Сидорову использовать доработанные элементы изображения.

2) Требовать от Сидорова удаления (изъятия из оборота) футболок с изображением в той части, в которой использованы доработанные Ивановым элементы.

3) Взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав (статья 1301 Гражданского кодекса РФ). Размер компенсации составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемый по усмотрению суда.

Однако Иванов ****не сможет запретить**** Сидорову использовать те элементы изображения, которые были сгенерированы нейросетью без творческого участия Иванова.

2. Защита на основании пользовательского соглашения

Если пользовательское соглашение генератора передаёт Иванову права на использование изображения или прямо запрещает коммерческое использование третьими лицами, Иванов может защищать свои права на основании договорных условий:

- 1) Обратиться к администрации генератора с требованием подтвердить условия лицензии.
- 2) Включить в претензию к Сидорову ссылку на нарушение лицензионных условий.
- 3) При наличии в пользовательском соглашении прямого запрета на коммерческое использование третьими лицами — обратиться в суд с иском о запрете использования и взыскании убытков.

3. Защита от недобросовестной конкуренции

Если Иванов использовал картинку на своём сайте, а Сидоров скопировал её и стал продавать на футболках, можно попытаться квалифицировать действия Сидорова как акт недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ).

Для этого необходимо доказать:

- 1) Иванов осуществлял предпринимательскую деятельность (использовал сайт для ведения бизнеса).
- 2) Использование Сидоровым изображения способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара.
- 3) Действия Сидорова причинили или могут причинить убытки Иванову.

В этом случае можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, которая вправе выдать предписание о прекращении нарушения и наложить штраф.

Практические рекомендации для Иванова

Для защиты своих прав Иванову рекомендуется выполнить следующие действия:

- 1) Задokumentировать свои доработки. Необходимо сохранить исходный файл, полученный от генератора, а также промежуточные и финальные версии доработанного изображения. Целесообразно зафиксировать их у нотариуса.
- 2) Проанализировать пользовательское соглашение сайта-генератора. Необходимо выяснить, какие права на сгенерированные изображения передаются пользователю, и есть ли запрет на коммерческое использование.
- 3) Оценить существенность своих доработок. Если доработки были незначительными, шансы на защиту авторских прав минимальны.
- 4) Направить Сидорову письменную претензию. В претензии следует изложить свои доводы о наличии прав на доработанное изображение и потребовать прекратить его использование.
- 5) При отсутствии реакции — обратиться в суд. В суде необходимо будет представить доказательства творческого характера своих доработок, а также факта использования изображения Сидоровым (скриншоты, чеки, закупка футболок).

Вывод

Таким образом, ****Иванов не имеет авторских прав на первоначальное изображение, созданное нейросетью****. Однако ****он может иметь авторские права на свои собственные**

творческие доработки^{**}, если они являются существенными и носят творческий, а не технический характер. В этом случае Иванов вправе защищать свои права на доработанные элементы и требовать от Сидорова прекращения их использования.

Если же доработки были незначительными, Иванов может попытаться защитить свои права на основании пользовательского соглашения сайта-генератора (если оно передаёт ему права на изображение) или на основании законодательства о недобросовестной конкуренции (если Иванов ведёт предпринимательскую деятельность).

В любом случае, исход спора будет зависеть от конкретных обстоятельств: существенности доработок, условий пользовательского соглашения и представленных доказательств.